

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1527/2530 พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ โจทก์
นายพัฒน์พงษ์ พูนพิมพากุล กับพวก จำเลย
นายรังษี ทองพรรณ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 151, 162, 91 การกระทำของจำเลยที่ 2 แต่ละกระทงเป็น
กรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงบทหนักตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 เรียงกระทง ๆ ละ 5 ปี รวม 3 กระทง
จำคุก 15 ปี และให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162
อีกกระทงหนึ่งมีกำหนด 1 ปี รวมจำคุก 16 ปี

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 385)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 377, 376 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 351)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>